AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3216220 - ES (2026/0113538-1)

RELATOR	:	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE	:	LUCAS BERGAMIM DE SOUZA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO RECONHECIDA SEGUNDO O CONTEXTO PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO QUE EXIGE INCURSÃO FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGAÇÃO DE *REFORMATIO IN PEJUS*. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL.

1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

2. *Por configurar indevida inovação recursal, é incognoscível a tese arguida, de forma originária, em agravo interno, e que não conste nas razões apresentadas ao recurso interposto* (AgInt no REsp n. 2.243.407/PB, Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de 3/6/2026).

3. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS BERGAMIM DE SOUZA contra decisão monocrática assim ementada (fl. 408):

> AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO RECONHECIDA SEGUNDO O CONTEXTO PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO QUE EXIGE INCURSÃO FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
>
> Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Em suas razões, a parte agravante sustenta a mitigação da Súmula 7/STJ por se tratar de revaloração de provas já examinadas no acórdão recorrido.

Alega que houve inovação de fundamentos e *reformatio in pejus*, afirmando que a sentença afastou genericamente a minorante, enquanto o acórdão agregou quantidade e natureza das drogas, concurso de agentes, corrupção de menor, emprego de arma de fogo e apreensão de dinheiro fracionado (fls. 423/424).

Documento eletrônico VDA57733958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 23/06/2026 às 00:41:12 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 17/06/2026 16:58:27
Código de Controle do Documento: 7b35baa8-ee4c-40ad-a399-6062de413307

Sustenta, também, a ocorrência de *bis in idem* pela utilização concomitante da quantidade de droga para exasperar a pena-base e para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Defende que o concurso de agentes, por si só, não afasta o tráfico privilegiado e que o emprego de arma de fogo não evidencia dedicação criminosa, havendo compatibilidade entre a majorante específica e a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Acrescenta, por fim, que o envolvimento de adolescente não é suficiente para afastar o tráfico privilegiado.

Requer, assim, a reforma da decisão para que seja aplicada a causa de diminuição no patamar máximo

É o relatório.

VOTO

A insurgência não merece acolhida.

A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua utilização como forma de expressar a insatisfação com o *decisum* ora questionado, na tentativa de rediscutir a matéria rechaçada.

Com efeito, esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.432.024/TO, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27/9/2024.

No caso, as razões do regimental não são capazes de alterar o entendimento anteriormente alcançado.

A decisão agravada conheceu o agravo para não conhecer do recurso especial, assentando que o acórdão estadual registrou elementos concretos do contexto probatório – quantidade e natureza das drogas, concurso de três agentes, corrupção de menor, emprego de arma de fogo e apreensão de dinheiro em notas fracionadas – como indicativos de habitualidade delitiva e dedicação à atividade criminosa, justificando o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

Destacou-se, também, o parecer ministerial, o qual ressaltou que, embora se tenha mencionado a quantidade e a natureza do entorpecente, outros fatores autônomos foram decisivos para a conclusão quanto à dedicação criminosa.

Documento eletrônico VDA57733958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 23/06/2026 às 00:41:12 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 17/06/2026 16:58:27
Código de Controle do Documento: 7b35baa8-ee4c-40ad-a399-6062de413307

E, nesse contexto, concluiu-se que a alteração dessa conclusão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, à luz da Súmula 7/STJ, razão pela qual, o agravo foi conhecido apenas para não conhecer do recurso especial.

Eis os termos exatos utilizados na decisão agravada para apreciar a tese veiculada no recurso especial (fls. 408/409 – grifo nosso):

> [...]
> O presente agravo em recurso especial deve ser conhecido, uma vez que reúne os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
> Passo à análise do recurso especial.
> Observo que, na presente hipótese, a minorante do tráfico privilegiado deixou de ser reconhecida em favor do acusado diante do contexto probatório, cujos elementos concretos figuraram como *indicativos de habitualidade delitiva e dedicação à atividade criminosa* (fl. 317).
> Segundo expressamente ponderou o Tribunal de origem, *além da quantidade expressiva do entorpecente e de sua natureza altamente lesiva (crack e cocaína), trata-se de caso em que o tráfico de drogas foi cometido em concurso de três agentes, com corrupção de menor, mediante o emprego de arma de fogo, havendo, ainda, a apreensão de dinheiro em notas fracionadas, o que evidencia a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado* (fls. 322/323).
> Assim, como bem pontuado no parecer ministerial, em que pese a Corte estadual *tenha feito menção à quantidade expressiva de droga apreendida e a sua natureza altamente lesiva, se valeu de outros argumentos para concluir pela dedicação a atividades criminosas, como o fato do delito ter sido praticado em concurso de três agentes, com corrupção de menor, mediante emprego de arma de fogo, além da apreensão de R$ 571,00, em espécie, em notas fracionadas* (fl. 404).
> Nesse contexto, tenho que, *para se afastar a conclusão da Corte estadual de que o agravante não se dedica a atividades criminosas, para fim de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada em recurso especial, consoante o disposto na Súmula 7 do STJ* (AgRg no AREsp n. 2.125.737/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/4/2023).
> A propósito: AgRg no HC n. 1.071.405/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 7/5/2026 e AgRg no HC n. 1.044.977/MG, Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJEN de 24/3/2026.
> Ante o exposto, **conheço** do agravo para **não conhecer** do recurso especial.
> [...]

Assim, nesse contexto, tenho que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar em seu regimental argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão monocrática ora combatida, as quais devem ser mantidas *in totum* pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, observo que a alegação de *reformatio in pejus* não comporta conhecimento, por constituir indevida inovação de tese nesta sede recursal.

Com efeito, é *incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal* (AgRg no REsp n. 1.156.971/RS, Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe

Documento eletrônico VDA57733958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 23/06/2026 às 00:41:12 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 17/06/2026 16:58:27
Código de Controle do Documento: 7b35baa8-ee4c-40ad-a399-6062de413307

19/2/2015). É que, *por configurar indevida inovação recursal, é incognoscível a tese arguida, de forma originária, em agravo interno, e que não conste nas razões apresentadas ao recurso interposto* (AgInt no REsp n. 2.243.407/PB, Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de 3/6/2026).

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA57733958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 23/06/2026 às 00:41:12 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 17/06/2026 16:58:27
Código de Controle do Documento: 7b35baa8-ee4c-40ad-a399-6062de413307